第 8 章

金融・証券業等に関する法規制

第1節　金融・証券業に対する規制
第2節　マネー・ローンダリングの防止

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　金融･証券業に対する規制

この節で学ぶこと

公の秩序や安全の維持、経済的弱者の保護等を目的として各種の事業関連規制法が制定されている。事業者は、こうした事業関連規制を十分に理解しておく必要がある。

この節では、金融･証券業に対する規制として金融サービス提供法･金融商品取引法、貸金業に対する規制として貸金業法･利息制限法･出資法の重要なポイントについて説明する。

3級の学習項目

金融･証券業に対する規制による消費者の保護についての基本的事項

1　金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（金融サービス提供法）

（1）金融サービス提供法の目的

金融サービス提供法の目的は、金融サービスの提供を受ける顧客を保護し国民経済の健全な発展に資することである。そのために、金融サービス提供法では、その対象である「金融商品販売業者等」、「金融サービス仲介業を行う者」に関し、次の規制を行っている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・金融商品販売業者等が顧客に対して負う損害賠償責任その他の金融商品の販売等に関する事項を定める
・金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保する

（2）金融サービス提供法の対象となる金融商品と金融商品販売業者等

金融サービス提供法の対象となる金融商品は幅広く、預金、信託、保険、証券、市場･店頭デリバティブ取引等が網羅されている（金融サービス提供法3条）。これらの金融商品の販売、代理、媒介行為を業として行う者が金融商品販売業者等であり、銀行、証券会社、保険会社（およびその代理店）等がこれに該当する。金融機関に限らず、対象金融商品の販売代理を行う事業会社も適用対象になる（金融サービス提供法3条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）金融サービス提供法の規制内容

ア）金融商品販売業者等の説明義務

金融商品販売業者等が金融商品の販売を行おうとするときは、一定の重要事項、すなわち市場リスク、販売業者等の信用リスク、これらのリスクの発生要因、これらのリスクが顕在化する取引のしくみ、解約時期の制限等について説明しなければならない（金融サービス提供法4条）。

イ）金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止

金融商品販売業者等が金融商品の販売を行おうとするときは、当該金融商品の販売に関して不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させる行為（断定的判断の提供等）を行ってはならない（金融サービス提供法5条）。

そして、ｉ）金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかった場合、またはⅱ）断定的判断の提供等を行った場合には、これによって顧客に生じた損害を賠償する責任を負う（金融サービス提供法6条）。この場合、元本欠損額が説明義務違反または断定的判断の提供等によ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

り顧客に生じた損害額と推定される（金融サービス提供法7条）。顧客は重要事項の説明がなかったこと、および元本欠損額を主張証明すれば足りる。

上記ⅰ）ⅱ）のほか、金融サービス提供法上、金融商品販売業者等は、原則として、一定の事項を織り込んだ勧誘方針を策定し、これを店頭に掲示するか、これを閲覧に供さなければならない（金融サービス提供法10条）。

（4）金融サービス仲介業

ア）金融サービス仲介業とは

金融サービス仲介業は、オンラインまたは対面で、次のサービスをワンストップで提供することができる仲介業である（金融サービス提供法11条）。

預金等媒介業務 （11条2項）	銀行や信用金庫等のために行う次の媒介業務 ⅰ）預金等の受け入れの媒介 ⅱ）資金の貸付け　等
保険媒介業務 （11条3項）	保険会社や外国保険会社等と顧客との間でなされる保険契約の締結の媒介

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

有価証券等仲介業務 （11条4項）	所定の金融商品取引業者や投資運用業者等と顧客との間でなされる次の媒介業務 ⅰ）有価証券の売買の媒介 ⅱ）取引所金融商品市場等における有価証券の売買または市場デリバティブ取引の委託の媒介 ⅲ）一定の投資顧問契約または投資一任契約の締結の媒介 等
貸金業貸付媒介業務 （11条5項）	貸金業者と顧客との間における一定の資金の貸付け等を内容とする契約の締結の媒介

ただし、高度に専門的な説明を必要とする商品・サービスは、媒介の対象となる取引から除外される（金融サービス提供法11条2項～5項）。

金融サービス仲介業は、1つの登録を受けることにより、銀行・証券・保険すべての分野のサービスの仲介を業として行うことが認められる。また、一定の要件を満たせば、電子決済等代行業を行うことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）金融サービス仲介業の利用者保護

a. 参入規制

金融サービス仲介業を営むには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない（金融サービス提供法12条）。

b. 業務範囲

金融サービス仲介業の行う業務の内容としては、媒介（他人の間に立って、他人を当事者とする法律行為の成立に尽力する行為）のみが可能であり、仲介業者の意思表示によって契約当事者の間に直接法律効果が帰属する法律行為である代理は認められない。

c. 行為規制

高度に専門的な説明を必要とする商品・サービスは、媒介の対象となる取引から除外される（金融サービス提供法11条2項～5項）。

金融サービス仲介業者は、原則として、顧客から金銭その他の財産の預託を受けることは禁止されている（金融サービス提供法27条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、金融サービス仲介業者は、利用者に対する賠償資力を確保するために、保証金の供託等が必要である（金融サービス提供法22条）。

その他、手数料明示義務（金融サービス提供法25条2項）などが課されている。

d. 取り扱うサービスの分野に応じた規制

銀行分野・保険分野・証券分野・貸金分野それぞれに対して、銀行法・保険業法・金融商品取引法・貸金業法の規制が準用される。

2　証券市場に関する規制

企業は、株式や社債などを発行し、投資家から資金の払込みを受けることで資金を調達している。このような資金調達方法は、直接金融と呼ばれる。直接金融については、現在、不特定多数の者が株式や債券などに投資するために多数の金融・証券市場が形成されている。金融・証券市場に参加する投資者は、自らが選択した投資先が破綻するリスクを負っている。そのため、金融・証券

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

市場が正常に機能するためには、投資者がリスクを負う前提として、十分な投資情報が与えられるとともに、公正な取引が行われる環境を整備することが不可欠となる。金融商品取引法は、情報開示制度や各種の行為規制を設けるなどして公正な市場を形成し、投資者を保護する法律である。

（1）規制対象

金融商品取引法で定める各種規制は、有価証券や信託の受益権などのみなし有価証券に対して適用される（金融商品取引法2条）。

ただし、金融商品であっても、投資性の高くない預金や保険は、銀行法や保険業法で規定しているため、金融商品取引法の規制対象には含まれない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）情報の開示（ディスクロージャー）制度

ア)情報の開示(ディスクロージャー)制度とは

金融商品取引法上のディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは、株主を含めた投資者が投資判断をすることができるように、有価証券の発行者が、その企業内容を正確、適時かつ公平に提供する制度である。

ただし、国債、地方債証券等や一定のみなし有価証券については、開示規制は適用されない(金融商品取引法3条)。

イ)フェア･ディスクロージャー･ルール(上場会社による公平な情報開示にかかる規制)

上場会社等またはその役員等が、その業務に関して、取引関係者に公表されていない重要情報の伝達を行う場合には、原則としてその伝達と同時に、その重要情報を公表しなければならない(金融商品取引法27条の36)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）公開買付け制度

公開買付け制度とは、会社経営権の取得や自己株式取得を目的として、買付価格、買付数量、買付期間などを公告して、市場外取引だけでなく、取引所における競売買の方法による取引（市場内取引）も含めて、不特定多数の者から株券等を買い付ける制度である。市場外で株券等の買付け等を行う場合において、取得後の株券等所有割合が5％を超える計画を有するときは、原則として公開買付けによらなければならない。また、金融商品取引法では、脱法行為を防止するため、市場内取引も公開買付規制の対象とされ、企業支配権に重大な影響を与えるか否かの閾値（しきいち）として、取得後の株券所有割合が30％を超えることとなる場合は、公開買付けによることが義務付けられている。（金融商品取引法27条の2）。

公開買付けによる場合、買付けの価格は、すべての応募株主について均一でなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）5%ルールの適用

5%ルールは、公開会社の株式等の買い集めに伴う株価の乱高下の弊害から、一般投資者を保護するために設けられた制度であり、次のような内容からなっている（金融商品取引法第2章の3）。

① 金融商品取引所に上場されている株券等を発行済株式総数等の5%を超えて保有する者（大量保有者）は、大量保有者になった日から、5日以内（日曜日その他政令で定める休日の日数は算入しない）に内閣総理大臣に報告書（大量保有報告書）を提出し、その写しを当該株券等の発行者および金融商品取引所または政令で定める認可金融商品取引業協会に送付しなければならない。

② その後、株券等保有割合の1%以上増加しまたは減少した場合（保有株券等の総数の増加または減少を伴わない場合を除く）その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合には、その日から5日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書（変更報告書）を内閣総理大臣に提出しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③　これらの報告書（大量保有報告書および変更報告書ならびにこれらの訂正報告書）は、受理した日（訂正報告書にあっては、当該訂正の対象となった大量保有報告書または変更報告書を受理した日）から5年間、公衆の縦覧（じゅうらん）に供される。

④　5%ルールの適用にあたっては、保有者本人による株券等の保有のみならず、本人と共同して株券等の買付け等を行うことを合意している者や、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者の保有分も合算して保有割合を判断する必要がある。ただし、金融商品取引業者や銀行等が、発行者の事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為（重要提案行為等）を行うことを目的とせず、かつ、共同して行う議決権行使の合意が個別の権利の行使ごとの合意に限定される場合などにおいては、合算対象から除外される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）有価証券売買の勧誘を行える者の制限

金融商品取引業者等のために有価証券等の売買の勧誘、取引等を行う外務員は、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない（金融商品取引法64条）。

（6）金融商品取引業

金融商品取引法2条8項に定める取引を業として行うことを金融商品取引業という。同項では、有価証券の売買やデリバティブ取引、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理等が定められており、これらの取引を業として行えば、営利性がなくても、金融商品取引業に該当する。

内閣総理大臣（金融庁長官）の登録を受けた者でなければ、金融商品取引業を行うことができない（金融商品取引法29条）。

ただし、資産運用の高度化･多様化を図るため、投資運用業者から法令遵守や経理等の業務を受託する事業者のための投資運用関係業務受託業の登録制度が設けられているほか、非上場有価証券の仲介業務に特化した

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

事業者については第一種金融商品取引業の登録要件が緩和されている。

（7）有価証券売買の勧誘に対する規制

金融商品取引は高度に専門化した複雑な側面を持つため、投資者は、証券会社や投資信託委託会社などの専門家である金融商品取引業者等のアドバイスに従うことが多い。そこで、投資者保護の観点から、金融商品の勧誘、販売をするについては、金融商品取引業者等に対して下記の規制が行われている（金融商品取引法38条・38条の2・39条）。ただし、④～⑥については、相手方が適格機関投資家、国、日本銀行、上場会社等の特定投資家の場合には適用されない（金融商品取引法45条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①虚偽告知の禁止	契約の締結･勧誘に関して顧客に対し虚偽のことを告げる行為は禁止されている。
②断定的判断の提供による勧誘の禁止	不確実な事項について、「この株式の価格は必ず上昇する」といった断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて投資勧誘を行うことは禁止されている。
③信用格付に関する事項の告知義務	信用格付業者以外の信用格付業を行う者（内閣府令で定めるものを除く）が付与した信用格付について、当該付与者が登録を受けていない旨および当該登録の意義その他の事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為は禁止されている。
④不招請勧誘の禁止	投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定める金融商品取引の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて勧誘をすることは禁止されている。
⑤顧客の勧誘受諾意思確認を怠った勧誘の禁止	投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定める金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認せずに勧誘する行為は禁止されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥再勧誘の禁止	投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定める金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む）を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為は禁止されている。
⑦損失補てんの申込み、約束の禁止	有価証券等の売買その他の取引等で、顧客に損失が生じた場合、またはあらかじめ定めた額の利益が生じない場合に、その全部または一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、金融商品取引業者等が顧客に申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為は禁止されている（金融商品取引法39条）。事後の損失補てん、利益追加の約束、実行（財産上の利益の提供）も同様に禁止されている。また、顧客の側も、損失補てんを金融商品取引業者等と約束したり、実際に補てんを受けることが禁止されている（金融商品取引法39条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（8）有価証券売買の委託

投資者が、金融商品取引所に上場している有価証券等を売買するには、取引所の会員または取引参加者である金融商品取引業者に取引を委託しなければならない。委託の内容は、金融商品取引業者の名において、委託者の計算において売買することであり、この場合、金融商品取引業者は商法上の問屋（といや）に当たる（商法551条）。したがって、金融商品取引業者等には、委託者から指定された売買価格に従う指値（さしね）遵守義務、委託者のために売買を行ったときは遅滞なくその旨の通知を発する通知義務が課せられる。

委託契約の詳細は、普通契約約款である「受託契約準則」によらなければならない（金融商品取引法133条）。受託契約準則は、内閣総理大臣の認可に基づき、金融商品取引所が定めるものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（9）金融商品取引所

ア）金融商品取引所とは

金融商品取引所（financial instruments exchange）は、証券取引所と金融先物取引所を統合した名称であり、金融商品市場を開設する金融商品会員制の法人または株式会社である。実際に金融商品市場を開設するためには内閣総理大臣の免許が必要である（金融商品取引法80条）。

金融商品取引所は、売買取引の目的物になるものとして、特定の有価証券･有価証券指数等を認定する。これを上場という。上場については、株式会社金融商品取引所が上場しようとする取引所金融商品市場等ごとに内閣総理大臣（金融庁長官）の承認を受けなければならない（金融商品取引法122条）。

イ）金融商品取引所の業務範囲

金融商品取引所グループまたは金融商品取引所持株会社グループに属する複数の会社に共通する業務であって、金融商品取引所において行うことがそのグルー

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

プの業務の一体的かつ効率的な運営に資する一定の業務を、その金融商品取引所が実施することができる（金融商品取引法87条の2）。

（10）不公正取引の禁止

投資者は、金融商品取引に関して詐欺的行為や相場操縦を禁じられるほか、インサイダー取引を禁じられている（金融商品取引法166条）。

インサイダー（内部者）取引とは、会社の重要な情報（重要事実）に容易に接近し得る者（会社関係者）が、重要事実を知って、それが未だ公表されていない段階で、その会社の株式等の売買などを行うことである。このような売買は、その情報を知らない一般投資者との間で不公平を生じさせ、金融商品市場の公平性と透明性を害する。そのためインサイダー取引を禁ずる規制が整備されており、刑事罰を科すことで未然防止が図られている。

金融商品取引法上、次に掲げるものは、業務等に関する重要事実に該当する（金融商品取引法166条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（重要事実の例）

（上場会社等が決定した事実）

・株式、その処分する自己株式を引き受ける者の募集
・資本金の額、資本準備金または利益準備金の額の減少
・合併、会社の分割、事業の全部または一部の譲渡または譲受け、解散
・新製品･新技術の企業化

（上場会社等に発生した事実）

・災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
・主要株主の異動

（その他）

・当該上場会社等の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

上記の重要事実について、次表の左欄に示す行為主体（会社関係者）が、右欄に示すところにより知った場合に、その重要事実が公表される前に特定有価証券等の売買等を行うと、インサイダー取引規制に抵触する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（インサイダー取引の行為態様）

行為の主体（会社関係者）	インサイダー取引の行為態様
①　上場会社等（上場会社およびその親会社・子会社）の役員等（役員、代理人、使用人その他の従業者） ②　①の会社関係者から重要事実の伝達を受けた者	その者の職務に関し、重要事実を知ったとき
③　上場会社等の会計帳簿閲覧権を有する株主	当該権利の行使に関し、重要事実を知ったとき
④　上場会社等と契約を締結している者または締結の交渉をしている者	当該契約の締結もしくはその交渉または履行に関し、重要事実を知ったとき

また、インサイダー取引だけでなく、その前提となる情報伝達行為や取引推奨行為についても、一定の要件の下で独立して規制の対象となる（金融商品取引法167条の2）。この規制の行為の主体は、未公表の重要事実を知っている会社関係者であり、行為態様は、他人に対し、公表前に取引をさせることにより利益を得させ、または損害の発生を回避させる目的をもって、情報伝達・取引推奨を行うことである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）インサイダー取引の規制とは、具体的にどのようなことをいうのか。

A）新製品の開発や決算内容等の会社業務に関する重要事実等の情報は、投資者の投資判断に影響を及ぼす情報である。このような情報が一般に公開される前に、当該情報の発生に自ら関与しまたは容易に知り得る特別な立場にある者が、当該会社の株式を売買することは、公開されなければそのような情報を知ることができない一般の投資者と比べ著しく有利となり極めて不公平である。そこで金融商品取引法は、会社関係者であって、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った者は、その事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等を売買してはならないと定めている。ここに会社関係者とは、役員、従業員、帳簿閲覧権を有する株主、許認可権を有する者、会社と契約を締結している弁護士･会計士等をいう。また、禁止される有価証券等の取引は、有償の譲渡または譲受けであって無償の取引（例えば贈与や相続）は対象とはならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（11）課徴金制度

金融商品取引法上の規制に違反する行為のうち、特に悪質性の高い行為については、行政上の措置として、違反者に対して一定額の課徴金を国庫に納付するよう命じる課徴金制度が定められている（金融商品取引法第6章の2）。

（課徴金納付命令の対象（例））

引用条文はすべて金融商品取引法上のものである。

- 届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者（172条）
- 虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者（172条の4）
- 公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者（172条の5）
- 虚偽表示のある公開買付開始公告を行った者（172条の6）
- 大量保有・変更報告書を提出しない者、虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者（172条の7・172条の8）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・虚偽のある特定証券等情報または虚偽のある発行者等情報の提供または公表をした発行者（172条の10・172条の11）
・虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為または唆す行為（特定関与行為）をした者（172条の12）
・風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者（173条）
・会社関係者に対する禁止行為等（インサイダー取引）に違反した者（175条）
・未公表の重要事実の伝達・取引推奨の禁止に違反した者（175条の2）

　この課徴金を納付しない場合、督促や強制執行が行われる（金融商品取引法185条の14・185条の15）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（12）刑事上の制裁

金融商品取引法の違反行為については、各種の刑事上の制裁が定められている。

具体的には、金融商品市場の信用を維持向上するため、①ディスクロージャー（情報開示）違反にかかる犯罪、②不公正取引規制にかかる犯罪、③監督当局の検査･監督にかかる犯罪等について、ルール違反者には、刑事罰が科される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（金融商品取引法違反に対する刑事上の制裁）

	違反行為	刑罰（注）	両罰規定
①ディスクロージャー違反にかかわる犯罪	重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券届出書、有価証券報告書等の書類の提出（金融商品取引法197条・207条）	10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金	法人に7億円以下の罰金
②不公正取引規制にかかわる犯罪	有価証券売買取引等につき顧客に生じた損失の全部または一部の補てん（損失補てん）（金融商品取引法198条の3・207条）	3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金	法人に3億円以下の罰金
	重要事実の公表前に、会社関係者がこれを知って行う有価証券等の売買（インサイダー取引）（金融商品取引法197条の2・207条）	5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金	法人に5億円以下の罰金
	未公表の重要事実の伝達・取引推奨の禁止違反（金融商品取引法197条の2・207条）	5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金	法人に5億円以下の罰金
③監督当局の検査・監督にかかわる犯罪	事業報告書の不提出、虚偽の記載をした事業報告書の提出（金融商品取引法198条の6・207条）	1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金	法人に2億円以下の罰金

（注）いずれの犯罪についても、拘禁刑と罰金が併科される場合がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）粉飾決算をすると、法律上どのような責任が生じるか。

A）粉飾決算の社会的影響は極めて大きいが、法律上は会社法違反および金融商品取引法違反となり、それぞれについて次のような刑事責任、民事責任が生ずる。

①会社法違反

（刑事責任）

特別背任罪（会社法960条）、違法配当罪（会社法963条）が成立する。

（民事責任）

違法配当の議案を総会に提出した取締役は、連帯して違法な配当額を会社に返還する義務を負い、また違法行為に伴って会社に生じた損害を賠償しなければならない。職務を怠ったために違法行為を発見できなかった監査役等も、同様に会社に生じた損害を賠償する責任が生じる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

②金融商品取引法違反

（刑事責任）

有価証券報告書に記載された決算内容が虚偽であった場合には、刑事責任が生ずる（金融商品取引法197条）。

（民事責任）

有価証券報告書に虚偽記載があったり、重要事実の記載がなく、それが原因で会社の発行する株式、社債の取得者が損害を受けた場合には、その有価証券報告書を提出した取締役、監査役等は、その損害を賠償しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年の金融商品取引法等の改正

2024年5月に、市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、各種の措置を講ずる必要があることから、金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律が改正された。金融商品取引法の改正の概要は、次の通りである。

1　資産運用の高度化・多様化（2025年5月1日施行）

(1)投資運用業者の参入促進

投資運用業者から、法令遵守・経理などのミドル・バックオフィス業務を受託する事業者の任意の登録制度を創設するなど、投資運用業者の参入促進を図る（改正金融商品取引法2条44項45項・66条の71～66条の89）。

(2)非上場有価証券の流通活性化

非上場有価証券の仲介業務への新規参入を促進するため、特定投資家等を対象とした非上場有価証券の仲介等の業務のみを行う第一種金融商品取引業の登録要件を緩和する（改正金融商品取引法29条の4の4）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　企業と投資家の建設的な対話の促進（2026年5月1日施行）

大量保有報告制度において保有割合の合算が認められる者の範囲を明確化する（改正金融商品取引法27条の23）。

3　資本市場の透明性・公正性の確保（2026年5月1日施行）

市場外取引だけでなく、市場内取引も公開買付制度の対象とする。また、公開買付けを要する所有割合を、議決権の3分の1から30%に引き下げる（改正金融商品取引法27条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　貸金業に対する規制

貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図ることにより、国民経済の適切な運営に資することを目的として貸金業法が定められている。また、金利を規制する法律として、利息制限法、出資法（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律）がある。

（1）貸金業の適正化に関する法規制

貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣（金融庁長官）または都道府県知事の登録を受けなければならない（貸金業法3条1項）。登録を受けずに貸金業を営むことは禁止されている（貸金業法11条1項）。そして、貸金業者は、営業所等ごとに、一定数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。貸金業務取扱主任者は、営業所等において貸金業の業務に従事する使用人等に対して、貸金業に関する法令を遵守しその業務を適正に実施するために必要な助言または指導を行わなければならない（貸金業法12条の3第1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

貸金業者は、原則として、借り手等との間で金銭の貸付けや金銭の貸借の媒介といった「貸付けにかかる契約」を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、所定の事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない（貸金業法16条の2）。借り手等が契約締結の前に借入条件等を十分に理解できるようにする趣旨である。また、契約締結前だけでなく、原則として貸付けにかかる契約を締結したときにも、貸金業者には書面を交付する義務が課されている（貸金業法17条）。借り手等の契約内容への理解を促し、事後のトラブルを防止する趣旨である。

貸金業を営む者（貸金業の登録を受けた者に限られない）は、顧客等との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てにあたって、人を威迫し、または人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない（貸金業法21条柱書）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）過剰貸付けの禁止

貸金業者は、顧客等の返済能力を超える貸付けの契約（「貸付けにかかる契約」または当該契約にかかる保証契約）を締結してはならない（過剰貸付け等の禁止。貸金業法13条の2第1項）。そのため、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の返済能力に関する事項を調査しなければならない（貸金業法13条1項）。また、個人顧客の借入額が一定額を超える場合には、源泉徴収票などの当該個人の収入等を明らかにする書面等を徴収し確認しなければならない（貸金業法13条3項）。

さらに、貸金業者は、住宅ローン契約等の一定の契約を除き、個人顧客を相手方とする貸付けにかかる契約を締結しようとする場合において、当該契約の締結により、当該個人顧客の借入残高がその年収等の3分の1を超えるときは、原則として、当該貸付けにかかる契約を締結してはならない（いわゆる総量規制。貸金業法13条の2第2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）金利に関する規制

貸金業者は、次の表の通り、利息制限法に規定する上限金利を超える利息の契約を締結してはならない（貸金業法12条の8第1項）。

貸付けの元本の額	金利の上限
10万円未満	年20%
10万円以上100万円未満	年18%
100万円以上	年15%

この上限を超える利息の契約は、その超過部分について無効となる（利息制限法1条）。その結果、当該契約における利率は、上限金利まで引き下げられる。

また、貸金業者など業として金銭の貸付けを行う者は、年20%を超える利息の契約を締結等した場合、刑事罰を科される（出資法5条2項）。さらに、利率が年109.5%を超えるときは、より重い罰則が科される（出資法5条3項）。貸金業を営む者が、業として、年109.5%を超える割合による利息の約定をして消費貸借契約を締結した場合、当該消費貸借契約自体が無効となる（貸金業法42条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　マネー･ローンダリングの防止

この節で学ぶこと

マネー･ローンダリング（資金洗浄）は、一般に、犯罪等によって得られた収益であることが分からないようにして、捜査機関等による検挙等を逃れようとする行為である。こうした行為は、犯罪による収益が、新たな犯罪活動等を助長し、健全な経済活動に重大な悪影響を与えることになる。国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展にはマネー･ローンダリングの防止が重要である。

この節では、犯罪収益移転防止法に関する重要ポイントについて説明する。

金融機関等が顧客と取引をする上で注意しなければならない問題として、マネー･ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）の防止がある。

マネー･ローンダリングとは、犯罪などで得た「汚れた資金」をあたかも正当な取引で得た「きれいな資金」であるかのように見せかけるため、その出所を隠蔽する等の行為をいう。例えば、麻薬取引等の違法取引で得た資金を偽名を使って銀行口座に隠したり、いくつかの口座を転々と移動させて資金の出所をわからなくする行為がその典型である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

金融機関等がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されるのを防ぐため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（犯罪収益移転防止法）が制定されている。この法律により、銀行・金融商品取引業者・保険会社等の金融機関のほか、ファイナンス・リース事業者、クレジットカード事業者、暗号資産交換業者や宅地建物取引業者等の事業者にも、一定の場合に顧客等の本人特定事項等の確認を行うこと、顧客等との取引に関する記録を保存することや、疑わしい取引について行政庁に届け出ることなどが義務付けられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD